

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7137/2538

บริษัท ไชเร็นอากิเต็คส์ จำกัด
นาย กมล โมฮาเม็ด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 158 (เดิม), มาตรา 193/3, มาตรา 159 วรรคสอง (เดิม), มาตรา 193/5 วรรคสอง, มาตรา 172 (เดิม), มาตรา 193/14 (1), มาตรา 181 เดิม, มาตรา 193/15, มาตรา 165 เดิม, มาตรา 193/34, มาตรา 587
ป.วิ.พ. มาตรา 249

ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่1ชำระเงินครั้งสุดท้ายให้โจทก์เมื่อวันที่11กรกฎาคม2526ถือว่าจำเลยที่1รับสภาพหนี้ต่อโจทก์เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงแล้ววินิจฉัยว่าคดีไม่ขาดอายุความโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ในประเด็นข้อนี้ทั้งยังแก้อุทธรณ์ว่าเห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้นที่ฟังว่าจำเลยที่1ชำระเงินบางส่วนให้โจทก์เมื่อวันที่11กรกฎาคม2526เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตั้งแต่วันดังกล่าวข้อเท็จจริงจึงยุติตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นว่าจำเลยที่1ชำระเงินครั้งสุดท้ายให้โจทก์เมื่อวันที่11กรกฎาคม2526โจทก์จะฎีกาว่าจำเลยที่1ชำระเงินครั้งสุดท้ายให้โจทก์เมื่อวันที่14กรกฎาคม2526หาได้ไม่เพราะเป็นข้อที่โจทก์มิได้ยกขึ้นว่าในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ จำเลยที่1ชำระเงินครั้งสุดท้ายให้โจทก์เมื่อวันที่11กรกฎาคม2526ถือว่าจำเลยรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ตามสิทธิเรียกร้องโดยชำระหนี้ให้บางส่วนอายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา172ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา181การนับระยะเวลาจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่

ที่ 12 กรกฎาคม 2526 และครบ 2 ปี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2528 โจทก์ฟ้องคดีวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2528 จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันว่าจ้างโจทก์ให้คำปรึกษาในการออกแบบและ
ออกแบบร่างเค้าโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าเวสต์เทรดเซ็นเตอร์ แต่จำเลยทั้งสามผิด
สัญญาจ้าง โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายและค่าทดแทนจากการบอกเลิก
การจ้างระหว่างการปรับปรุงแบบก่อสร้างตามสัญญา จำเลยทั้งสามชำระให้โจทก์บาง
ส่วนแล้ว ยังค้างชำระอยู่ 458,550 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยจำนวนหนึ่ง รวม
แล้วคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันฟ้อง 16,576,052.19 บาท ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วัน
ฟ้อง

จำเลยทั้งสามให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะฟ้องเรียกค่าจ้างทำของ
เลย 2 ปีแล้ว สัญญาตามเอกสารท้ายฟ้องเป็นสัญญาที่นายเบอร์ทิลกับนายเฮกกี ไช
เร็น สมคบกันทำขึ้นเพื่อฉ้อโกงจำเลยทั้งสาม โจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยจากการผิดนัด
ได้เพียงร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ตั้งสิทธิคดีนี้โดยอาศัยมูลสัญญาจ้างทำของ ซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอายุความ 2 ปี จำเลยบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2526 แต่จำเลยที่ 1 ชำระเงินครั้งสุดท้ายให้โจทก์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2526 ตามเอกสารหมายเลข 56 ถือว่าจำเลยรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ตามสิทธิเรียกร้อง
ด้วยใช้เงินให้บางส่วนอายุความย่อมสะดุดหยุดลง โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 12

กรกฎาคม 2528 ฟ้องของโจทก์ไม่ขาดอายุความ พิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงิน
จำนวน 11,208,796 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีแก่โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความ พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ชำระเงินงวดสุดท้ายให้โจทก์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2526 จำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามเอกสารหมายเลข 56 ซึ่งถือว่าจำเลยที่ 1 รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 12 กรกฎาคม 2528 เกินกำหนด 2 ปี คดีจึงขาดอายุความนั้นไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์บรรยายในคำฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์ครั้งสุดท้ายจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2526 และนำสืบว่าโจทก์รับเงินครั้งสุดท้ายจากจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 7 และ 60 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2526 คดีจึงไม่ขาดอายุความ เห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินครั้งสุดท้ายให้โจทก์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2526 ตามเอกสารหมายเลข 56 จึงถือว่าจำเลยรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ตามสิทธิเรียกร้องด้วยชำระเงินให้บางส่วนแล้ว อายุความย่อมระงับขาดลง โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความโจทก์มิได้อุทธรณ์ในประเด็นข้อนี้ ทั้งยังแก้อุทธรณ์ว่าเห็นฟ้องด้วยกับข้อวินิจฉัยของศาลชั้นต้นที่ฟังว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินบางส่วนให้โจทก์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2526 เป็นการรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ตามสิทธิเรียกร้อง จึงเป็นเหตุให้อายุความระงับขาดลงตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2526 ดังนั้นข้อเท็จจริงจึงยุติตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินครั้งสุดท้ายให้โจทก์เมื่อวันที่ 11

กรกฎาคม 2526 ตามเอกสารหมาย จ.56 จึงถือว่าจำเลยรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ตามสิทธิเรียกร้องด้วยใช้เงินบางส่วนให้โจทก์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2526 โจทก์จะฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินให้โจทก์ครั้งสุดท้ายจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2526 หาได้ไม่ เพราะเป็นข้อที่โจทก์มิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินครั้งสุดท้ายให้โจทก์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2526 ถือว่าจำเลยรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ตามสิทธิเรียกร้องโดยชำระหนี้ให้บางส่วน อายุความย่อมสะดุดหยุดลง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 เดิม (มาตรา 193/14(1)ที่แก้ไขใหม่ เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้วระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความตามมาตรา 181 เดิม (มาตรา 193/15ที่แก้ไขใหม่) ส่วนการนับระยะเวลานั้น ตามมาตรา 158 เดิม(มาตรา 193/3 วรรคสองที่แก้ไขใหม่) บัญญัติว่า "ถ้าระยะเวลานับเป็นวันก็ดี สัปดาห์ก็ดี เดือนหรือปีก็ดี ท่านมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมคำนวณเข้าด้วย เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาอันเป็นกำหนดเริ่มทำการงานกันตามประเพณี" และตามมาตรา 159 วรรคสองเดิม (มาตรา 193/5 วรรคสองที่แก้ไขใหม่)บัญญัติว่า "ถ้าระยะเวลามีได้กำหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ก็ดีวันต้นแห่งเดือนหรือปีก็ดี ท่านว่าระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์ เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น" ฉะนั้นตามบทบัญญัติดังกล่าวการนับระยะเวลาในคดีนี้จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2526 เป็นวันแรก และครบกำหนด 2 ปีในวันที่ 11 กรกฎาคม 2528 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 จึงขาดอายุความคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นตามฎีกาของโจทก์อีกต่อไป

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ